



从一滩水认识过失侵权

Introduction to Negligence

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。以下讲解英格兰与威尔士的法律，保留英文术语，便于对照视频和英文指南。

第一步：先看一件普通的小事

想象一家超市的货架旁有一滩明显的水。工作人员已经知道，也有时间处理，却没有清理或采取其他保护措施。顾客小梅踩到水滑倒，手腕骨折。这个情境是虚构的教学例子，不是法院判决。

直觉上，我们会问：“超市是不是应该赔？”法律不会只凭结果回答。我们要逐项检查超市与小梅的关系、应采取的措施、跌倒的原因，以及实际损害。

第二步：Tort 和 negligence 是什么？

Tort（侵权）是一类法律提供民事救济的不法行为。Negligence（过失侵权）关注：一个人或机构没有尽到法律要求的合理注意，因而给他人造成法律认可的损害。这里通常讨论民事赔偿，不是在判断是否犯罪。

Claimant（原告）是提出请求的人，这里是小梅；defendant（被告）是被诉的一方，这里假设为经营超市的机构。Liability 指法律责任；damages 通常指判给原告的金钱赔偿。

学习路线：四个问题

1. Duty of care：超市是否对小梅负有注意义务？
2. Breach：超市是否没有做到合理注意？
3. Causation：该失误是否造成她的伤害？
4. Damage：她是否遭受法律允许索赔的实际损害？

原视频把这些内容概括为“注意义务 + 违反义务 + 造成损害”。为了看清推理，我们把最后一部分再拆成因果关系与损害。它是分析顺序，不是只需填入三个词就能胜诉的数学公式。

第三步：有义务，不等于保证绝对安全 [3]

超市经营者对进入店内购物的顾客，通常有法定的合理注意义务。它要求结合情形采取合理措施，使顾客合理地安全；并不是保证没有任何人跌倒。下面先假设超市是相关场所的经营者，小梅是合法进入的顾客。



把问题一个一个问清楚

Duty, breach, causation, damage

第四步：Breach——应该怎样处理那滩水？

Breach（违反义务）不是指违反自己的诺言，而是未达到法律要求的合理注意标准。这里要问：工作人员知道积水多久？走道是否繁忙？清理、隔离或警示是否可行？

若有充分时间却不清理，也不让顾客避开危险，就可能构成 breach。警示牌是否足够，取决于它在具体情形下能否帮助顾客保持合理安全；仅放一个牌子并不自动免除责任。[3]

第五步：Causation——小梅为什么受伤？

Causation（因果关系）连接失误与损害。先问一个简单的问题：but for 超市没有妥善处理积水，小梅还会以这种方式受伤吗？如果不会，便支持事实上的因果关系。更复杂的情形还须考虑其他法律规则，不能把 but-for 当作万能答案。

比较三种变化（均为虚构）：

小梅绕开积水，平安离开：虽有风险，她没有因此遭受实际损害。

她在另一条走道因鞋带松开而跌倒：积水与这次跌倒没有所需的因果联系。

水刚刚泼出，工作人员尚无合理机会发现：是否违反义务，需要重新分析。

第六步：Damage——究竟损失了什么？

小梅的骨折是实际人身伤害。医药费用、经证实的误工损失等也可能相关，但仍要证明数额和因果联系。Damage 是损害，damages 则通常是法院判给的金钱；两者不能混为一谈。

Remoteness（损害过远）讨论法律是否把某种损害纳入赔偿责任范围，并非问两人地理位置是否相隔太远。本入门课只提醒有这个问题，后续课程再深入。

目前能否宣布“超市败诉”？不能。这是虚构的练习情境；事实还须证明，且各要件都要成立。推理可以说“若上述事实得到证明，小梅可能有赔偿请求”，不能把假设写成法院已经作出的判决。



不小心与故意：再看两个判例

Intention and cases

第七步：Negligence 是否要求“想害人”？

不要求。一个人可能有意搬动水桶，却并不想让水泼出，更不想让顾客受伤。判断重点是应否合理小心、是否未做到，以及有没有因此造成损害。

也不能简单说“只要不是故意，就是过失”。有的人明知一种做法危险仍有意采用；这也可能涉及是否未尽合理注意。Intent（意图）与carelessness（未尽合理注意）要分别分析。

第八步：没有合同，也可能有注意义务 [1]

Donoghue v Stevenson（1932）：Donoghue 女士称，朋友买给她的姜汁汽水含有腐烂蜗牛，饮用后生病。她与制造商没有合同。蜗牛和伤害是她在诉讼中的主张，当时并未被上议院最终查明。这个苏格兰案件对英国过失法的发展影响很大。

谁赢了？为什么？Donoghue 女士赢得上诉。没有合同并不阻止她依据过失侵权起诉制造商，因此案件可以继续证明事实。上议院在该阶段没有最终判给她赔偿。

第九步：法院怎样分析实际事故？ [2]

Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police（2018）：警察在街上抓捕嫌疑人时与旁边的 Robinson 女士相撞，使她受伤。这里指控的是警察在自己实施抓捕时未合理保护附近行人，而非警察没有阻止所有犯罪。

谁赢了？为什么？Robinson 女士赢了。英国最高法院认为警察负有注意义务，且违反该义务造成她的伤害；警察没有一般性的免责特权。案件发回以确定赔偿金额。

比较结果：Donoghue 赢得了让请求继续审理的上诉；Robinson 已在责任问题上获胜，只待确定赔偿数额。所以见到 appeal allowed（上诉获准），还要问：法院到底决定到哪一步？

第十步：为什么这门课重视判例？

Common law（普通法）的相关原则经法院判决逐步发展。法律还有议会制定的成文法，例如超市场景涉及场所占有对访客的义务。[3] 过失侵权的历史也不是到二十世纪末才突然开始：Donoghue 的判决作于 1932 年。



理解练习与答案

Check your understanding

请先回答，再核对答案。最好能用小梅的例子解释理由。

1. 有人跌倒，就一定有人违反法律吗？

答案：不一定。要先确认谁负有何种义务、是否违反合理注意标准，再分析因果关系与实际损害。

2. “超市对顾客负注意义务”是否等于“超市保证每位顾客永不受伤”？

答案：不等于。法律要求采取合理注意措施，而非保证完全没有事故。

3. 水已在地上，但小梅平安走开。她能仅凭风险证明自己的过失侵权请求吗？

答案：不能。对她而言，还没有因此发生实际的可赔偿损害。

4. 小梅在另一条走道踩到自己的鞋带而跌倒。分析超市积水时缺少什么？

答案：缺少该积水或未处理积水与这次伤害之间的因果联系。

5. 超市没有“想让她跌倒”，是否就一定免责？

答案：不是。Negligence 不要求伤害意图，重点是法律要求的合理注意及其他要件。

6. Donoghue 女士为什么赢？她当时取得最终赔偿了吗？

答案：她赢得上诉：没有合同仍可以提出过失侵权请求。法院没有在该阶段最终查明全部事实或判给赔偿。

7. Robinson 一案谁赢了？接下来还有什么要处理？

答案：Robinson 女士在责任问题上获胜；案件发回确定应赔偿的金额。

8. Damage 和 damages 有什么区别？

答案：Damage 是伤害或损失；damages 通常是法院判给的金钱赔偿。

答题顺序：说明原告与被告是谁 → 义务 → 违反义务 → 因果关系 → 实际损害及责任范围。讨论真实判例时，还要准确写出谁赢了、原因和诉讼阶段。



判决与法条

Sources and reading notes

沿用英文版已核查的一手资料。方括号编号对应正文；超市与小梅的全部情境均为虚构教学例子，不是法院已判定的事实。

[1] *Donoghue v Stevenson* [1932] AC 562.

1932 年 5 月 26 日，上议院判决。阅读 Lord Atkin 对制造商与消费者注意义务的说明，以及允许上诉、继续举证的裁决。特里尔大学保存的判决副本。

[阅读原文 / Read the source](#)

[2] *Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police* [2018] UKSC 4.

2018 年 2 月 8 日，英国最高法院。第 21–30 段说明运用既有原则的方法；第 68–81 段解释责任与上诉结果。官方判决。

[阅读原文 / Read the source](#)

[3] *Occupiers' Liability Act 1957*, section 2.

英格兰与威尔士的场所占有人对合法访客的一般注意义务；第 2(2) 款说明合理安全，第 2(4)(a) 款涉及警告的效果。英国官方法律文本。

[阅读原文 / Read the source](#)

读英文判决时的三个提示

v 表示案件双方；claimant 是提出请求的人，defendant 是被告。Appeal allowed 表示上诉获准，但获准上诉不必然意味着当场获得赔偿。先看哪一方上诉、上级法院裁定了哪些问题。

案件引注中方括号的年份可能是判例报告的年份。阅读判决时也要区分诉讼当事人主张的事实、法院假定以便处理法律问题的事实与已经证明的事实。

本指南介绍英格兰与威尔士的侵权法及相关判例，不是在解释中国侵权法。资料于 2026 年 10 月 4 日依据上述判决与法条核查。